

עין משפט
נר מצוה

פז א מיי פ"ג מהל' סוטה ה"ח ופי"ד הלכה ט:
יז ב מיי שם פ"ג הל'ח ופי"ד ה"ד והל' יא סג עשין ט:
יח ג מיי פ"ג שם ופי"ד ה"ח:

יב ד מיי פ"ג מהל' גירושין ה"ח סג עשין טו"ע אה"ע סי קלח פט"ז:

ה (מיי פ"א מהל' גירושין הל' א ג טו"ע שם פט"ז):

כ ו ז מיי פ"ו מהל' בית הבחירה הל"ו:
ז ופי"ג מהל' ב"א מקדש הלכ' ד סגנ לאזין דש ועשין קעד:
כא ח מיי פ"ג מהל' סוטה הל"ו:

תוספות שאנץ

למחוק לה מן התורה פרשת סוטה שבספר תורה לתק' מחק' לה עקיבא לא מחקינן:
אבל תורה דסחם כתיבא הכי נמי מחקינן וא"ת מאי שנא מזה דאמרין בנישין הווא גבירא דעל רבי כנישתא ויהיב ספר תורה לדביהון אמר רב יוסף למאי נחוש לה אי משום כריתות הא בעי' וכתב לה לשמה אלמא אמרי' דאע"ג דסחם כתיבא לא אמרי' (והר"ן לשמה דרוקח הוא לומר דרב יוסף פליג אר פא דהכא ואומר דשאני גט דאפי' כתב הסופר שם אשה ושם אחיש לא מהני אם לא אמר ליה הבעל שיכתוב הגט אבל הכי גט סוטה מגלה סוטה כמכתב בלא אמירת האשה כשרה ומשי"א אמרינן דכיון דסתמא כתיבא הי"ע דמחקי. אבל ק' דהכא משמע דלהתלבד עדיף יותר ופי' בריש פ' כל הגט. אבל ק' מאי האי דקאמר קד: אמר רב טובי' דר קיסנא אמר שמואל דמכניס טמא שרץ במקדש חייב שרץ עזמו פטור שנאמר מזה ועד נקבה תשלחו מי שיש לו טהרה במקוה ומת נמי איזן לו טהרה במקוה ויש לתרץ דהתם מייירי במכניס שרץ שלא נגע בו ושרץ לא מטמא צמאש גופא שהיה נכנס טמא ליה משום טמא המכניס מיפוק ליה משום טמא שהיה נכנס טמא שרץ במקדש והכא ה"פ ולא טמא מת בלגד אמרו לאחר שפירש מן הטומאה אלא אפי' מת עזמו דהויא טומאה בחיבורין במכניסו דחמירי טפי מטומאה שלא בחיבורין כדאימא בפ' שני דמסכת ע"ז (דף ק"ז):

ביערתותא מרפאי. תימה לר' והא בפרק בתרא דנדה (דף ע"א.) בגמרא ד"ש אומרים כל הנשים מתות נדות מ"ט דצ"ש אגב ציעמותא [דמלאכא] דמותא חזיא וצ"ה פליגי עליה וקא מקשה התם אלא הא דתניא ד"ש אומרים **י** כל הנשים מתים וצין קרי כאן במשברו ולא מחמת אונסו אלא טעמא דצ"ש וכו' אלמא דלא אמרי' ציעמותא מרפאי וי"ל ציעמותא דמלאך לא מרפאי דלא חזי אלא בשעת הולאת הנפש:
יש זכות תורה שנה אחת. ירושלמי יש זכות מולה שנה אחת מנכודננר לקטא ירחין תרין עשר יש זכות מולה שמי שנים מאמנון ויהי לשנתיס ימיס (שמואל ז יג.) יש זכות מולה שלש שנים מאחאז וישבו שלש שנים אין מלחמה (מלכים א כב) אמר ר' יוסי כל **י** אומן שלש שנים היה עסוק במלות וכל אומן שמי שנים היה עסוק בתורה:
מנחת זכרון כלל מוכרת עון פרט כמדומה הכי פירוש אימא דממנחת זכרון ליכא למילף זכרון זכות אלא זכרון עון ואין בכלל אלא מה שצפרט אס אומר אחת כן לא נמלאת מדת הדין מפוסחת מה אס מדת הפורענות מעוטה הרי מוכרת מידת הטובה מרובה על אחת כמה וכמה אלא מנחת זכרון יש לה זכות מוכרת עון איזן לה זכות:
מנחות

במקור דשרץ כדאמר בפ' דר' עקיבא דיש במינו טהרה במקוה בעי גפי מבין דהתם איצטרך קרא במפך לומר דבעי במינו הי"ז כתיב מזכר לר' דבעי במינו.) עמו במחיצתו ובמדרב נמי היו' ג' מחנות לפנים מן הקלעים מחנה שכונה והוליס יחנו סביב למשכן העדות זה מחנה ליה ומשה לוי היה קאמר עמי ל"ה:
וראשכז קרא דאמר וחנו פ' בהארכת זמן כלומר דקרא כתיב כשהב"ה מאריך זמן עד ג' פעמים הלכך הוי"ל ג' שנים:

ב:

כתיב וכתב לה אע"ג דנכתבה לשום אשה אחרת דכשר לפוס דיחוי דרב נחמן דר יצחק א"כ האי דקאמר הכא התם וכתב לה אמר רחמנא אבל הכא לא כתיב אלא וכתב ולה כתיב גבי עשייה והא בפרק כל הגט (גיטין דף כד:) מפרש מ"ט פסלינן לכל הני גיטין אי כתיב ותנן ספר כריתות ה"א למעוטי האין קמא שנכתב שלא לשום אשה כתב רחמנא וכתב ואי לא כתיב אלא וכתב ה"א למעוטי האי דלא איחו כתב לה אבל יש לו צ' נשים דאיחו קא כתב לה כשר כתב רחמנא וכתב לה דממעטינן היו לו שמי נשים וכו' אלמא דממעטי התם מוכתב גרידא היכא דנכתב לשם אשה אחרת וי"ל דשאני התם דלא הוה תריץ למיכתב אלא ותנן לה ספר כריתות הילכך הוי וכתב קרא יתירא למעוטי נכתב לשם אשה אחרת וכתב הכא ללא יתירא הוא האי אלא וכתב הילכך לא ממעטיננהו מיניה אלא היכא דלא אכתב לשם אלות בעולם דכתיב וכתב את האלות:
הא מני ר"ע היא ובזכות סבר דה ברבנן. פירש ר"י דלשכתן הכי בצפרי וצירושלמי צהדיא דסבר ר' עקיבא זכות מולה דגרס צירושלמי מני ר' טרפון אומר כל זכויות שנאמרו בתורה לטובה חוץ מוז שהיא של פורענות אמר לו ר"ע איזו נאמר מוכרת עון ושחק הייתי אומר כדנריך הא איזו אומר מנחת זכרון אלא לטובה אבל אי לא הוי אמר ר"ע צהדיא דזכות מולה הוה מוקי לה כצדי דמתני' (לקמן ד' כב):

וסבר לה כצדי ששמעון ונראה דלא היה מלי לאוקמא כצדי דמדסיפא רבי רישא לאו רצי ועוד איכא למאן דאמר בפ"ק (לעיל דף ו.) דצמתנוונה פליגי רבי ורבני:
לא טמא מת אלא אפי' מת עצמו. קשיא לר' דהכא משמע דמכניס מת חמור מטמא מת הנכנס ובפרק בתרא דעירובין צסופו (דף קד:) אמר רב טובי' דר קיסנא אמר שמואל דמכניס טמא שרץ במקדש חייב שרץ עזמו פטור שנאמר מזה ועד נקבה תשלחו מי שיש לו טהרה במקוה ומת נמי איזן לו טהרה במקוה ויש לתרץ דהתם מייירי במכניס שרץ שלא נגע בו ושרץ לא מטמא צמאש גופא שהיה נכנס טמא ליה משום טמא המכניס מיפוק ליה משום טמא שהיה נכנס טמא שרץ במקדש והכא ה"פ ולא טמא מת בלגד אמרו לאחר שפירש מן הטומאה אלא אפי' מת עזמו דהויא טומאה בחיבורין במכניסו דחמירי טפי מטומאה שלא בחיבורין כדאימא בפ' שני דמסכת ע"ז (דף ק"ז):

ביערתותא מרפאי. תימה לר' והא בפרק בתרא דנדה (דף ע"א.) בגמרא ד"ש אומרים כל הנשים מתות נדות מ"ט דצ"ש אגב ציעמותא [דמלאכא] דמותא חזיא וצ"ה פליגי עליה וקא מקשה התם אלא הא דתניא

ד"ש אומרים **י** כל הנשים מתים וצין קרי כאן במשברו ולא מחמת אונסו אלא טעמא דצ"ש וכו' אלמא דלא אמרי' ציעמותא מרפאי וי"ל ציעמותא דמלאך לא מרפאי דלא חזי אלא בשעת הולאת הנפש:
יש זכות תורה שנה אחת. ירושלמי יש זכות מולה שנה אחת מנכודננר לקטא ירחין תרין עשר יש זכות מולה שמי שנים

מאמנון ויהי לשנתיס ימיס (שמואל ז יג.) יש זכות מולה שלש שנים מאחאז וישבו שלש שנים אין מלחמה (מלכים א כב) אמר ר' יוסי כל **י** אומן שלש שנים היה עסוק במלות וכל אומן שמי שנים היה עסוק בתורה:
מנחת זכרון כלל מוכרת עון פרט כמדומה הכי פירוש אימא דממנחת זכרון ליכא למילף זכרון זכות אלא זכרון עון ואין בכלל אלא מה שצפרט אס אומר אחת כן לא נמלאת מדת הדין מפוסחת מה אס מדת הפורענות מעוטה הרי מוכרת מידת הטובה מרובה על אחת כמה וכמה אלא מנחת זכרון יש לה זכות מוכרת עון איזן לה זכות:
מנחות

היה נוטל פרק שלישי סוטה

חוץ מפרשת סוטה. ואפי' צס"ת:
משמו. של ר"מ:
שצמדקש. של כל סוטה וסוטה:
מאי צנייהו. כלומר במאי קמייפלגי בציזה טעמא:
למחוק לה. מפרשת סוטה שבספר תורה.
למ"ק מחקינן לר' יעקב לא מחקינן:
כי הני סנאי. דליפלגו נמי בכתביה לשמה:
דאינתיק. מכל נשים לשמה של זו:

אמר רב נחמן וכו'. איחו נמי פריך דהני תנאי לאו כי הני תנאי ופריך לאדך גיסא ואית ליה נמי דרב פפא וה"ק איכא למיפרך להאי גיסא ואיכא למיפרך להאי גיסא:
כפב לה גט לגרש את אשתו ונמלך מלגרשה:
נן עירו. ששמו כשמו והוא מאותה העיר:
שמי כשמן וכו'. ובני עיר אחת אונתו וגט זה ראיז לוי תניהו לי ואגרש בו את אשתו:
פסול לה לגרש צו. דדרשינן לה לשמה דכתיב וכתב לה ספר כריתות. והכא נמי כתיב ועשה לה הכהן:
מני. הא דקמני דכיון ששתמה נצדקת ר"ש היא דלמר מקריב מנחתה ואח"כ משקה דאי לא אקרבה צרישא לא הוה מיצדקה עד שמקרב מנחתה דכתיב מוכרת עון:
הא אמר איזן זכות פולה. צמתני' (לקמן ד' כב.):
ר"ע היא. דלמר לעיל (ד' יט:) משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור צה אלמא מקריב לה קודם ששתמה:
צמחנה לוי. צהר הציט דהא עורת נשים וגם שער נקמור לא נתקדשו בקדושת עורה והרי הן כשאר הר הניות:
עמו צמחיאפו. וצמדצר נמי היו ג' מחנות לפנים מן הקלעים מחנה שכונה והוליס יחנו סביב לתשכן העדות (צמדצר א.) זה מחנה לוי והדוליס ג' פרסאות) זה מחנה ישראל ומשה היה לוי וקאמר עמו:
שמא ספרום נדה. אגב ציעמותא דמים המרים. והנדה והזו והזבה ובעל קרי אקריסו צמחנה לויא דליפנין צפסחים צפרק אלו דצרים (ד' סו.):
פחדא צמיס. דאגה צאינה צאה פתאום אלא דואמת שמא יבואו אצויסם להורגה זומת את המקור מלהויאז דס ואפי' בשעת וסתה. והיאז דנדה דאלגה איתמר דקתני הגיע שעת וסתה ולא צדקה טמאה מפני שאותם צומנו צה ר"מ אומר אס היתה צמחצא והגיע שעת וסתה ולא צדקה טהורה אס צדקה אחרי כן ומלאתה טהורה ולא אמר אורס צומנו צה שחרדה מסלקת את הדמים:
ציעסופא. הצאה פתאום כגון זו שלא היתה חרידה עד עכשיו ופתאום היא מרגשת בצערה וכן צאסתר צבאת לה שמועת מרדכי פתאום:
מרפיא. הדמים. פותח את המקור:
מני סחני'. דקתני יש זכות מולה ג' שנים:
כדי סכרס העוצר. דדריש ונקמה ע"י זכות כדי ומורעה זרע כשיעור שהעוצר ניכר צמעוצרת:
סראוי לספר. לחיות ולצא לידי סיפור צצחו של מקוס:
ואע"פ שאין ראיה. גמורה לדבר דזכות מולה י"צ מודש זכר לדבר. ולקמנץ מפרש אמאי אינה ראיה:
להן מולא הן

מלכי ישפר עליך וגו'. דינאל אמר לנצודכננר כשפתר לו החלוס שיהא נטרד מן האנשים ולהיות עס בהמה והיה להן מלכא אומנס המלך מלכי ישפר עליך עזמי מיצע צענייך להאמינן לעזמתי:
וחטיך בצדקה פרוק. חטאך ע"י דצקה פדה:
ועויתך צמיתן. ועוונותיך צחגינת העניינים:
הן

מלכי ישפר עליך וגו'. דינאל אמר לנצודכננר כשפתר לו החלוס שיהא נטרד מן האנשים ולהיות עס בהמה והיה להן מלכא אומנס המלך מלכי ישפר עליך עזמי מיצע צענייך להאמינן לעזמתי:
וחטיך בצדקה פרוק. חטאך ע"י דצקה פדה:
ועויתך צמיתן. ועוונותיך צחגינת העניינים:
הן

לה ששמע לשמה (שורובין יג.) וכתב לה אמר רחמנא. כמיצ לה גבי כמיצה, הא מצי לה לגבי עשייה היינו מחזיקה (שם.) למחנה לויא. כל הדיט חוץ למחנת העזרים (פסחים יו.) עמו. ומשה לוי היה (שם.) ורתתלחלח. נתמסמס מלל גופא (מגילה יו.) פחדא צמית. דאגת יראה כי הלא מפני פחד כריסוס והגיע שעת וסתה ולא צדקה טהורה שהחרידה מסלקת הדמים, ציערותא מרפאי. הצהלות פתאום שאלס רואה אז שומע נצלה מרפאי (נדה טא.)

מסורת הש"ס

א) גיטין כד. ערובין יג.
ב) גיטין כ. וס"ן. א) [לעיל יט. א.]
ד) [לעיל י. ד.]
ה) [לעיל יט. א.]
ו) מוספתא דכלס פ"א ע"ש פסחים סו. מיר מה. א) מגילה טו.
ח) מדה לט. ע"א. ט) [ע' סנהדרין ק"ג.]
י) צ"צ ד. א) עירובין נה:]
ל) [דף כ"א.]
מ) [ועי' מוספות מנחות נה: ד"ה א"ן.]
נ) [צ"ו וצירושלמי איתא כל אומן מ"ט מודש.]

תורה אור השלם
1. יצי' בפי איש אשה ובקעלה ותיקה אם לא התקצא חן בעצמיו כי מקצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בקדה ושלחה מביתה.

דבריו כד א
1. או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו ותעמיד את האשה לפני יי וְעָשָׂה לָהּ הַכֹּהֵן אֶת כָּל הַתּוֹרָה הַזֹּאת:
במדבר ה ל
3. והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירות האשה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה כי מנחת קנאה הוא מנחת זכרון מַנְחָת עֵוֹן:

במדבר ה טו
4. ויִקַּח מִשְׁחָה אֶת עֲצָמוֹת יוֹסֵף עֲמוֹ בְּנֵי הַשִּׁבְעָה הַשְּׂבִיעִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר פֶּקֶד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם וְהַעֲלִיתֶם אֶת עֲצָמוֹת מִזֶּה אֶתְכֶם:
שמות יג יט
5. ותבואנה נְעֻרוֹת אֶסְתֵּר וקִרְיָסְתִּי ויגידוּ לָהּ וּתְתַחַלְחַל הַמַּלְכָּה מִזֶּה וְשָׁלַח בְּגָדִים מִזֶּה לְהַלְבִּישׁ אֶת קִרְדָּיִה וְלַהֲסִיר שָׁקוּ מֵעַלְיוּ וְלֹא אֶסְתֵּר ד ד
6. וְאִם לֹא נִשְׁמָעָה הָאִשָּׁה וְתוֹרָהּ הִוא וְקִרְיָתָה וְנִרְיָתָה וְרִי:

במדבר ה כח
7. וְרַע יַעֲבֹדֵנּוּ יִקְפֹּר לֵאדָוָי לְדֹרֹו:

תהלים כב לא
8. לָהּ מַלְכָּא מַלְכִּי יִשְׁפָּר עֲלֶךָ וְחִסְדָּךָ בְּצִדְקָה יִרְקַ וְנִרְיָתְךָ בְּמִחוּן עֵינֶיךָ וְחֵן תִּתְּנוּא אֶתְכֶם לְשָׁלוֹחַ:

דינאל ד כד

גליון הש"ס

גמ' והתניא פסא פת. ע' ומסור' ד' לג ע"א מד"ה וטומאים:
תוס' ד"ה בעירותא בו' כל הנשים צ"ל האנשים:

מוסף רש"י

חוץ מפרשת סוטה. אפילו בספר תורה, דקסנר אס צה למחוק לה מן התורה מוקם (שורובין יג.) של מקדש. מגילה של כל סוטה וסוטה (שם.) אין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת. סוטה שנכתבה מגילתה ואמרה טמאה אזי ופטורה. אין מגילתה כשרה לטוה אחרת, אלמא כתיבה לשמה צעין וה"ה נמי דאין מחקינן לה מן המורה (שם.) כתב לגרש את אשתו ובמלך. וחזר צו מלגש אותה (שם) וגיטין כד.) פסול לגרש בו. אלמא וכתב לה ששמע לשמה. הכי נמי כתיב ועשה